

LawPass — הכנה לבחינת לשכת עורכי הדין

חלק ראשון — מטלת כתיבה

שאלת תרגול · נוצרה אוטומטית · טיוטה לבדיקה · מבוססת על 2021-W-Q1

ענו על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שלפניכם.

שאלה 1:

רונית שקד ומריאן פוסטול עבדו יחד שבע שנים במוסך בקריית מלאכי. בתאריך 12.9.2022 הם פתחו מוסך משותף בבאר שבע. בהתחלה זה הלך טוב, אחר כך נכנס מוסך גדול של רשת ממול והלקוחות ירדו.

מריאן אמר לרונית שהוא צריך כסף כדי לכסות חוב לספק חלפים, וביקש הלוואה לתשעים יום. רונית לקחה כסף מהחסכונות של הילדים. בתאריך 4.2.2024 הם חתמו על הסכם הלוואה קצר בכתב יד, ורונית העבירה לחשבון 96,000 ש"ח. בהסכם נכתב שאם לא יחזיר במועד יוסיף 9,000 ש"ח פיצוי מוסכם.

מועד ההחזר היה בתאריך 4.5.2024. מריאן לא החזיר שקל. רונית התקשרה אליו שבע פעמים, הוא לא ענה. שלחה הודעות, נקראו ולא נענו.

בתאריך 20.5.2024 סיפר לה שכן שלו שמריאן מוכר את הרהיטים בבית ואמר שהוא חוזר לרומניה "זה סופי". רונית שכרה חוקר פרטי. החוקר מסר לה עותק של הזמנת טיסה לבוקרשט לכיוון אחד, לשמו של מריאן ולשם אשתו, לתאריך 24.5.2024. עוד מסר החוקר שדירתם השכורה ברחוב הרצל מפורסמת ביד2 כמתפנה מיד, ושבמוסך נתלה שלט "למכירה – ציוד".

מריאן נולד ברומניה ויש לו דרכון רומני, אבל הוא גר בישראל אחת-עשרה שנים, יש לו תעודת זהות ישראלית ושתי בנות שלמדו בבית ספר בבאר שבע. החוקר בדק ומצא שאין לו בישראל רכב, דירה או חשבון עם יתרה. הבנק סירב למסור פרטים.

רונית מבוהלת. היא אומרת שאם הוא ימשיך לרומניה לא יהיה ממה לגבות, ושאלה היא הולכת לבית משפט הוא יקדים את הטיסה. היא מוסיפה שהיא צריכה עוד כמה ימים לאסוף מסמכים ולהכין תביעה מסודרת, ושאלה זמן.

נסחו עבור הלקוחה את המסמך המשפטי המתאים לנסיבות. יש לבסס את הבקשה על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלכם במשפטים, ולהניח כי המקורות משקפים את הדין העדכני. יש לציין את הפרטים העובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של המסמך, לרבות הפרטים המזהים הנדרשים בבקשה מסוג זה, אך אין להרבות בכך מעבר למינימום ההכרחי. יש לציין אילו נספחים והתחייבויות יש לצרף, אך אין לנסח אותם. התייחסו במפורש למועד הגשת התביעה העיקרית ולסכומה. תשובתכם מוגבלת לשני עמודים.

מתוך תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018: 95. (א) בקשה לסעד זמני תוגש בכתב ובכפוף לפרק זה. (ב) הוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת תביעה, רשאי בית המשפט לתת את הסעד המבוקש, אם שוכנע, על בסיס ראיות מספקות לכאורה בקיומה של עילת תביעה, בקיום התנאים למתן הסעד כאמור בפרק זה ובנחיצות הסעד הזמני לצורך הגשמת המטרה. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), בית המשפט רשאי לתת סעד זמני או ארעי גם בטרם הגשת כתב תביעה אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, ובלבד שהתביעה תוגש בתוך שבעה ימים ממועד מתן הצו או בכל מועד אחר שעליו יורה בית המשפט. (ד) בהחלטתו אם לתת סעד זמני וכן בקביעת סוג הסעד, היקפו ותנאיו, ישקול בית המשפט, בין השאר, את השיקולים האלה: (1) הנזק שעלול להיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שעלול להיגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני, וכן נזק העלול להיגרם לאדם אחר או לעניין ציבורי; (2) אם אין סעד אחר שפגיעתו במשיב קלה יותר, המשיג את התכלית שלשמה נועד הסעד הזמני; (3) תום לבם של בעלי הדין, הן בקשר לגוף העניין והן בקשר להגשת התביעה ובקשת הסעד הזמני, והאם המבקש לא השתהה יתר על המידה בנסיבות העניין בהגשת כתב התביעה או בהגשת הבקשה לסעד הזמני. 96. (א) סעד זמני יותנה בהתחייבות עצמית של המבקש לפיצוי כמפורט בתקנת משנה (ב), וכן בערובה כמפורט בתקנת משנה (ג) לשם פיצוי בשל כל נזק שייגרם למי שמופנה אליו הצו כתוצאה ממתן הצו הזמני, אם יפקע הצו או יצומצם היקפו. (ב) התחייבות עצמית של מבקש תצורף לבקשה ותהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 7 שבתוספת הראשונה; התחייבות עצמית לא תהיה מוגבלת בסכום, זולת אם בית המשפט הורה אחרת. (ג) המבקש יפקיד ערובה מספקת, להנחת דעתו של בית המשפט, ואולם בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לפטור את המבקש מהפקדת ערובה, אם סבר שהדבר צודק וראוי בנסיבות העניין וכן רשאי להתנות את מתן הסעד הזמני בכמה ערובות; הסעד הזמני ייכנס לתקפו רק עם הפקדת כל הערובות שעליהן הורה בית המשפט, זולת אם בית המשפט הורה אחרת מטעמים מיוחדים. 97. (א) בלי לגרוע מסמכויות בית המשפט הנתונות לו לפי פרק ח', הבקשה למתן סעד זמני תידון במעמד בעלי הדין, ואולם בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לתת סעד זמני ארעי במעמד צד אחד, אם שוכנע, על בסיס ראיות מספקות, כי קיים חשש סביר שהעיכוב שייגרם כתוצאה מקיום הדיון במעמד בעלי הדין או הבאת הבקשה לידיעת המשיב תסכל את מטרת הסעד הזמני או תגרום למבקש נזק חמור". 124. (א) בית המשפט רשאי לתת צו עיכוב יציאה מן הארץ ולהורות על הפקדת הדרכון או תעודת המעבר של המשיב או להתנות תנאים ליציאתו, אם שוכנע כי קיים חשש ממשי שהמשיב עומד לצאת מן הארץ לתקופה ממושכת או לצמיתות, והעדרו מהארץ עלול להכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין; (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא יינתן צו עיכוב יציאה מן הארץ בהתקיים אחד מהמפורטים להלן, זולת אם בית המשפט שוכנע שקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת: (1) המשיב הוא תושב חוץ; (2) שווי התביעה אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים, זולת אם התביעה היא למזונות. 125. בבקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ יציין המבקש גם את שמו ואת שם משפחתו של המשיב באותיות לטיניות, וכן מענו, מספר הזהות שלו ומספר הדרכון, ואם אלה אינם ידועים למבקש – פרטים אחרים שיש בהם, לדעת בית המשפט, כדי לזהותו; בית המשפט רשאי לדרוש פרטים נוספים כדי למנוע טעות בזיהוי. 126. התחייבות עצמית וערובה שימציא המבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ, יהיו גם לפיצוי כל נזק שייגרם לאדם שאיננו המשיב עקב עיכוב יציאתו על סמך הצו, משום שהמבקש מסר פרטים לא נכונים או לא מספיקים לזיהוי המשיב. 3

לידיעתכם, מדבקת הזיהוי ופרטי הזיהוי בראש טופס התשובות הינם לשימוש פנימי ואינם מוצגים לבודק

המטלה.

לתשומת לבך! חל איסור לכלול בגוף התשובה פרטים מזהים כלשהם.

בהצלחה!

שאלת תרגול · נוצרה אוטומטית · טיוטה לבדיקה · מבוססת על 2021-W-Q1